

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 602/2538

นางผูก เจียมชุมพล ฯ

โจทก์

กระทรวงการคลัง กับพวก

จำเลย

นางผูก เจียมชุมพล ฯ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้รับรองว่า มีเหตุอันควรฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่นิ่งพิจารณาคดีสั่งว่า พิเคราะห์แล้วยังไม่มีเหตุสมควรที่จะฎีกา ให้ยกคำร้องและสั่งฎีกาว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันมีราคาไม่ถึงสองแสนบาท ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้แย้ง ดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์มีเหตุสมควรที่จะรับรองให้ฎีกา และผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องโดยไม่ได้ออกเหตุผลว่า ไม่สมควรอย่างไรและชอบที่จะส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณารับรอง และฎีกาที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า นางสาวม่วยไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาท การได้มาซึ่งที่ดินของจำเลยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงสามารถติดตามเอาคืนได้นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 272,273) ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นางกิมเลียงแซ่เจียทายาทโจทก์ ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาตโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนแบบ ส.ค. 1 เลขที่ 3 เนื้อที่ 16 ไร่ แบบ ส.ค. 1 เลขที่ 4 เนื้อที่ 12 ไร่ และเอกสารแบบหมายเลข 3 สารบบเล่ม 3 ก. หน้า 25

เนื้อที่ 16 ไร่และแบบหมายเลข 3 สารบบเล่ม 3 ก. หน้า 24 เนื้อที่ 12 ไร่ซึ่งที่ดินพิพาททั้งสองแปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี และขอให้ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินทั้งสองแปลง กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ ค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้รับรองฎีกาปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นที่นัดพิจารณาคดีมีคำสั่งไม่รับรองและไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 265,263) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 270)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอให้รับฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงของโจทก์โดยเห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะฎีกานั้น เป็นการสั่งโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องยกเหตุผลว่าไม่สมควรอย่างไรทั้งศาลชั้นต้นไม่มีหน้าที่จะต้องส่งคำร้อง ดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อพิจารณารับรองเพราะโจทก์ มิได้ขอเช่นนั้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า นางสาวม่วยไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาท การได้มาซึ่งที่ดินของจำเลยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงสามารถติดตามเอาคืนได้เป็นปัญหา ข้อกฎหมายนั้น เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่เชื่อว่าโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาททั้งสองแปลงและไม่มีอำนาจฟ้อง อันเป็นปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอให้รับฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงของโจทก์โดยเห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะฎีกานั้น เป็นการสั่งโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องยกเหตุผลว่า ไม่สมควรอย่างไรทั้งศาลชั้นต้นไม่มีหน้าที่จะต้องส่งคำร้อง ดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อพิจารณารับรองเพราะโจทก์ มิได้ขอเช่นนั้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า นางสาวม่วยไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาท การได้มาซึ่งที่ดินของจำเลยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริง สามารถติดตามเอาคืนได้เป็นปัญหา ข้อกฎหมายนั้น เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่เชื่อว่าโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาททั้งสองแปลงและไม่มีอำนาจฟ้อง อันเป็นปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ